РЕКЛАМА

Дело № 2-1/2022 (2-1/2021;)

Номер дела: **2-1/2022 (2-1/2021;)**

УИН: **49OS0000-01-2021-000012-10**

Дата начала: **11.11.2021**

Дата рассмотрения: **12.01.2022**

Суд: **Магаданский областной суд**

Судья: **Жиделев Дмитрий Леонидович**

Статьи УК: **105, 158, 167**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Лукашенко Г.Д.		
ПРОКУРОР	Несвит В.В.		
	Николаев Андрей Валерьевич		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			11.11.2021
Передача материалов дела судье			12.11.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			18.11.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		18.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		07.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.12.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв	20.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	27.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	29.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	11.01.2022
Судебное заседание	Постановление приговора	12.01.2022
Провозглашение приговора		12.01.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	12.01.2022

Приговор

Дело № 2-1/2022

(УИД 49OS0000-01-2021-000012-10)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 января 2022 г. г. Магадан

Магаданский областной суд в составе:

председательствующего судьи Поповой З.О.

при секретаре Беляевой С.О.,

с участием государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры Магаданской области Несвит В.В., Андреевой В.В.

подсудимого Николаева А.В.,

защитника - адвоката адвокатского кабинета Лукашенко Г.Д., представившего удостоверение №... от <дата> и ордер №... от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Николаева А.В. - <.....>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1, ч.1 ст. 228 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Николаев А.В. совершил незаконную пересылку наркотических средств организованной группой в особо крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же, Николаев А.В., совершил незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере, без цели сбыта.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Николаев А.В., движимый стремлением улучшить свое материальное положение путем совершения преступлений, направленных на систематическое получение доходов от преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств в период до марта 2020 года, находясь в г. Магадане, решил приискать посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» работу, связанную с

распространением наркотических средств на территории г. Магадана и в период с 01 до 09 марта 2020 года Николаев А.В. добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств и их прекурсоров путем совершения обезличенных дистанционных сделок, при следующих обстоятельствах.

В период до 31 августа 2018 года лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, была создана организованная преступная группа (далее по тексту организация) с целью извлечения финансовой выгоды от совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту: сеть «Интернет», Сеть).

Указанное лицо разработало общую схему преступной деятельности, основой которой стал бесконтактный сбыт оставляемых в тайниках наркотических средств, психотропных веществ и их производных, расчет за которые осуществлялся в безналичной форме путем удаленного доступа в сети «Интернет», с использованием сервисов электронных платежных систем «<W>» и «<I>», а кроме того реализовало механизм функционирования организации, которая осуществляла свою деятельность в сети «Интернет», используя зарегистрированный в скрытом сегменте Сети «<N>» интернет-«магазин» «<G> (он же «<G 2>»)» и интернет-«магазин» «<L>», зарегистрированные в кроссплатформенном мессенджере «<E>» аккаунты, интернет-боты, <E>-каналы («<GS>» и «<HF>»), а также программы мгновенного обмена сообщениями (интернет чат «магазина» «<L>» на интернет-ресурсе «<R>», мессенджере «<E>»), доступные для свободного пользования, через которые обеспечивался систематический обмен информацией, с целью незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их производных, а также с целью привлечения новых участников организованной преступной группы.

Лицо, являющееся организатором, определило структуру указанной группы в виде действующих под его руководством для достижения общей преступной цели функционально-обособленных звеньев (подразделений), для каждого из которых были разработаны специальные обязанности, система вознаграждений за совершенные действия, непреложные для исполнения правила поведения, а также санкции за их нарушения.

Разработанная лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, структура организованной преступной группы характеризуется устойчивостью и сплоченностью, что позволило в течение длительного времени (не менее трех лет) совершать различные преступления (в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков) на территории 20 городов Российской Федерации, иерархичностью, выразившейся в наличии в составе ее участников организатора и руководителя преступной деятельности, высокой степенью организованности и чётким распределением ролей участников.

Так, в структуре указанной организованной преступной группы выделяются следующие функционально-обособленные звенья, члены которых выполняют строго определенные функции:

- организатор и руководитель – лицо, занимающее высшее положение в организации, которое осуществляет единое руководство участниками организованной преступной группы, распределяет функции и обязанности каждого ее члена и в целях реализации общих преступных намерений координирует взаимодействие и взаимозаменяемость членов организации; в соответствии с принятыми на себя функциями планирует преступную деятельность, контролирует соблюдение требований конспирации участников, осуществляет ротацию членов различных функционально-обособленных звеньев организации, распределяет доходы от преступной деятельности (в том числе выделяет денежные средства на незаконное приобретение наркотических средств с целью их последующего сбыта, на вознаграждение членов организации, а также на обеспечение ее беспрепятственной

деятельности), а кроме того, создавая условия для незаконного оборота наркотиков, приискивает поставщиков наркотических средств и их прекурсоров, у которых незаконно приобретает крупные партии этих веществ, передавая посредством сети «Интернет» адреса (координаты) и описания тайников с крупными партиями наркотических средств лицам, входящим в функционально-обособленное звено «кураторы»;

- «кураторы» – лица, в компетенцию которых входит опосредованно через группу «операторов» осуществление руководства, координации и контроля за деятельностью участников организованной преступной группы, входящих в функционально-обособленные звенья «закладчики», «мини-склады», «склады», «лаборанты», «менеджеры по персоналу»; консолидация данных о работе указанных лиц, о видах и количестве реализованных наркотических средств и их прекурсоров, о суммах денежных средств, вырученных в результате незаконного сбыта наркотиков, о качестве работы подчиненных членов организации, формирование отчета о результативности их деятельности для определения им вознаграждения, поощрения либо взыскания или ротации между подразделениями; получение от лиц, входящих в функционально-обособленное звено «менеджеры по персоналу» информации о новых членах организованной преступной группы, готовых принять участие в осуществляемой ею преступной деятельности; выполнение финансовых операций, связанных с расходами организации, включая выплату вознаграждения его участникам.

Кроме того, «кураторы», получив посредством сети «Интернет» от организатора и руководителя организации сведения о нахождении приобретенных им крупных партий наркотических средств и их прекурсоров, сообщают адреса (координаты) обустроенных тайников лицам, входящим в функционально-обособленное звено «операторы», и дают им указания о перемещении наркотиков в определенный регион Российской Федерации, на территории которого предполагается их сбыт;

- «менеджеры по персоналу» – лица, в обязанности которых входит организация кадровой политики, а именно, агитация новых сотрудников путем массовой рассылки личных сообщений в социальных сетях, размещение объявлений, как на сайтах по поиску работы, так и на страницах интернет-ресурсов; информирование принявших предложение об устройстве на работу лиц о деятельности организации; перенаправление вновь принятых участников организации для прохождения инструктажа и обучения методам производства «закладок» (определенным образом упакованных порций наркотических средств) лицам, входящим в функционально-обособленное звено «операторы»; передача информации о числе вовлеченных в преступную деятельность лиц «кураторам»;

- «менеджеры по рекламе» – лица, в обязанности которых входит организация рекламы «интернет-«магазина», продвижение его на рынке, информирование потребителей наркотических средств о преимуществах, качестве и
сервисе; нанесение на стенах домов, гаражей и т.д. наружной рекламы в виде ссылок на указанный интернет-магазин, рассылка рекламы о деятельности интернет- «магазина» в сети «Интернет»; передача информации о проделанной работе лицам, входящим в функционально-обособленное звено «операторы»;

- «операторы» – лица, компетенцию которых составляет: руководство и контроль за деятельностью участников организованной преступной группы, входящих в функционально-обособленные звенья «закладчики», «мини-склады» и «склады», «менеджеры по рекламе», «лаборанты», «перевозчики»; сбор информации об их работе, о видах и количестве реализованных ими наркотиков и, соответственно, суммах вырученных за их сбыт денежных средств; анализ данных о качестве и результативности работы подчиненных членов организации, результаты которого передаются ими «кураторам»; получение от новых участников денежных средств в качестве залога, зачисляемого на счета в электронных платежных системах <W> или «<I>»; получение от «кураторов» посредством сети «Интернет» информации об адресах (координатах) местонахождения тайников с крупными партиями наркотических средств и их прекурсоров, которую они передают участникам организации, входящим в функционально-обособленное звено «перевозчики» и «склады», для дальнейшего перемещения (путем пересылки, перевозки и т.д.) крупных партий наркотиков, подыскания мест их безопасного хранения и последующей передачи лицам,

входящим в функционально-обособленное звено «мини-склады»; направление последним указаний о фасовке наркотических средств и психотропных веществ для получения готового к незаконному сбыту наркотика; получение посредством сети «Интернет» от лиц, входящих в функционально-обособленное звено «закладчики», информации об адресах (координатах) местонахождения тайников с «закладками»; производство расчета с лицами входящими в вышеуказанные функционально-обособленные звенья посредствам зачисления предназначенного им вознаграждения в электронных платежных системах <W> или «<I>»; поддержание посредством сети «Интернет» работы интернет-ботов и <E>-каналов; размещение информации на сайтах интернет-«магазина» и <E>-каналах сведений об ассортименте наркотических средств, проведение акций и скидок; разрешение споров с приобретателями наркотических средств, получение и размещение от покупателей отзывов о работе Интернет - «магазина»;

- «лаборанты» - лица, в обязанности которых входит: получение в грузоотправлениях, направленных от лица, входящего в функционально-обособленное звено «операторы» транспортной компанией или Почтой России, либо приискание ненаркотических компонентов для последующего синтеза из них наркотических средств, смешивания их с другими ингредиентами для получения наркотического средства, отличающегося от ассортимента, представленного у конкурентов и пригодного для употребления в специально подготовленном для этих целей помещении; его фасовка и подыскание мест его хранения, размещение в количествах, определенных «оператором», по отдельным сверткам, а также передача ему адресов и описаний местонахождения наркотических средств;

- «перевозчики» - лица, в обязанности которых входит: получение информации от лиц, входящих в функционально-обособленное звено «операторы» о местах нахождения крупных партий наркотических средств и, в соответствии с заданием, перемещение (путем перевозки) их из одного региона Российской Федерации в другой, оборудование там тайников для дальнейшего получения лицами, входящими в функционально-обособленное звено «склады», подготовка отчетов о проделанной работе «операторам»;

- «склады» – лица, в обязанности которых входит: получение и перемещение (путем пересылки, перевозки и т.д.) по указанию «операторов» партий наркотических средств в размере от 500 грамм и выше, подыскание мест хранения и непосредственно незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их производных, дальнейшая передача их лицам, входящим в функционально-обособленное звено «мини-склады», путем размещения в тайниках, информация о местонахождении которых передается ими «операторам» посредством сети «Интернет»;

- «мини-склады»– лица, в обязанности которых входит: получение и перемещение (путем пересылки, перевозки и т.д.) по указанию «операторов» партий наркотических средств в размере до 500 грамм, подыскание мест хранения и непосредственно незаконное хранение наркотических средств и их прекурсоров; смешивание и фасовка концентрированных наркотических средств с ненаркотическими компонентами для получения пригодного к употреблению и готового к незаконному сбыту наркотического средства в размерах, предназначенных для приобретения конечными потребителями, с последующей передачей их участникам организованной преступной группы, входящим в функционально-обособленное звено «закладчики», для размещения в тайниках, информация о местонахождении которых передается ими «операторам» посредством сети «Интернет»;

- «закладчики» – лица, в обязанности которых входит: получение по указанию «операторов» приготовленных к незаконному сбыту, расфасованных партий наркотиков, а также почтовых отправлений с прекурсорами наркотических средств для последующего синтеза из них наркотиков; размещение «закладок», предназначенных для сбыта потребителям наркотических средств, приобретающим их через интернет-«магазин» «<G>»; передача посредством сети Интернет с использованием программ для мгновенного обмена сообщениями адресов и описаний местонахождения данных тайников лицу, входящему в функционально-обособленное звено «операторы»;

- «наёмники» - лица, нанимаемые «операторами» за денежное вознаграждение или наркотические вещества, с целью физической расправы с работниками интернет-«магазина»

«<G>», присвоившими себе наркотические средства, предназначенные для последующей реализации.

Кроме того, обеспечивая незаконный оборот наркотических средств, лицо, являющееся организатором, через сервисы мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», дает указания нижеподчинённым функционально-обособленным звеньям на систематическое привлечение к незаконной деятельности организации иных лиц, предоставляющих услуги по администрированию сайта и подбору программного обеспечения, необходимого для конспирации незаконных операций Интернет - «магазина» «<G>», для оформления банковских карт для расчетов по сделкам с наркотиками, а также лиц, неосведомленных о преступной деятельности интернет-«магазина», но оказывающих содействие отдельным членам функционально-обособленных звеньев в совершении преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ их производных и прекурсоров.

Указанным лицом был разработан механизм совершения незаконных сделок с наркотическими веществами и их прекурсорами, осуществляющийся следующим образом.

Лицо, являющееся организатором и руководителем организации, приискав поставщиков наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконно приобретает у последних крупные партии наркотиков, после чего посредством сети «Интернет» сообщает адрес (координаты) и описание местонахождения тайника с указанной партией наркотиков «кураторам», которые, в свою очередь, дают указания «операторам» о перемещении наркотика в место незаконного хранения на территории определенного региона, в котором предполагается его сбыт.

«Операторы», получив информацию о местонахождении партии психоактивных веществ, дают указания участникам организованной преступной группы, входящим в функционально-обособленные звенья «перевозчики», «склады», об извлечении их из тайников и перемещении (в том числе путем перевозки и пересылки) в заранее подысканные места незаконного хранения на территории региона осуществления преступной деятельности. Информацию о проделанной работе и список адресов (координат) расположения тайников с наркотическим средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, лица, входящие в функционально-обособленное звено «перевозчики» «склады», посредством сети «Интернет» направляют «операторам». Последние, используя программы для мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», направляют членам организации, входящим в функционально-обособленную группу «мини-склады», задания об извлечении наркотиков из тайников, расфасовку их небольшими партиями и перемещение в новые тайники для последующей передачи (в том числе путем перевозки и пересылки) «закладчикам». Информация о проделанной работе и список адресов (координат) местонахождения тайников с наркотиками способом «обратной связи» поступает «операторам», которые аналогичным образом направляют «закладчикам» задания о получении в установленных местах расфасованные для розничной продажи партий психоактивных веществ с целью их последующего извлечения и организации сбыта потребителям путем размещения разовых доз в новых тайниках на территории региона. Информацию о проделанной работе в виде фотоотчета с указанием координат тайников с наркотическими средствами «закладчики» посредством сети «Интернет» направляют «операторам», которые формируют списки тайников с психоактивными веществами, для последующего направления информации лицу, входящему в функционально-обособленное звено «кураторы», и её размещения на «витрине» сайта и <E>-канала интернет-«магазина» «<G>», размещенного в теневом сегменте сети Интернет.

Сбыт наркотических средств и их прекурсоров непосредственным потребителям осуществляется следующим образом. После оформления заказа определенного наркотического средства на сайте интернет-«магазина» «<G>» либо посредством интернет-бота в мессенджере «<E>» покупатель производит оплату товара через систему безналичных переводов денежных средств в электронных платежных системах «<W>» и «<I>», после чего посредством использования программ для мгновенного обмена сообщениями получает цифровое изображение участка местности с указанием географических координат нахождения «закладки», где может забрать наркотик.

В целях вовлечения в деятельность организации новых участников, в чатах программ мгновенного обмена сообщениями, а также в социальных сетях размещены объявления о приеме на высокооплачиваемую работу лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям осуществлять деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров, от которых требовалось добровольное и осознанное согласие на вхождение в состав организованной преступной группы и неукоснительное соблюдение требования конспирации.

Особенностью противоправной деятельности, указанной организованной преступной группы являлась полная анонимность ее участников и абсолютная конфиденциальность совершаемых незаконных операций с наркотиками, что помимо вышеописанного механизма осуществления сбыта наркотиков достигалось требованием неукоснительного соблюдения разработанных мер конспирации, включавших в себя, в частности, следующие средства и способы коммуникации и расчетов:

1) специальные требования, предъявляемые к программному обеспечению для используемых средств связи:

- использование для обращения интернет-«магазином» «<G>» браузера «<O>», обеспечивающим абсолютную анонимность пользователя;

- использование для общения между членами организованной преступной группы программ мгновенного обмена сообщениями «<E>», «<J>», либо чата интернет-«магазина», зарегистрированного на торговой площадке «<R>» и других, использующих эффективное шифрование передаваемых данных;

- членам организованной группы запрещается хранить переписку и сведения о контактах;

2) расчет за незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами осуществлялся на анонимизированных обменных площадках с использованием криптовалюты, впоследствии конвертируемой в безналичные денежные средства;

3) использование членами организованной преступной группы платежных карт различных финансово-кредитных учреждений и сим-карт, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности организации;

Таким образом, в период до 31 августа 2018 года лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, была создана организованная преступная группа, использующая зарегистрированные в скрытом сегменте Сети «<N>» интернет-«магазин» «<G>» (он же «<G 2>»)» и интернет-«магазин» «<L>», зарегистрированные в кроссплатформенном мессенджере «<E>» аккаунты, интернет-боты, <E>-каналы («<GS>», «<HF>») для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и обладающая признаками организованной группы, а именно:

- сплоченностью, обеспечиваемой единством преступного умысла, направленного на систематические приобретение, хранение и сбыты наркотических средств на территории городов России (в том числе в г. Магадане) и общими корыстными целями – получением незаконных доходов для удовлетворения своих материальных потребностей;

- устойчивостью, проявляющейся в длительности существования деятельности группы, стабильности состава её участников, имеющих схожие этические представления, позволяющие игнорировать общепринятые в обществе нравственные ценности и моральные устои, и удовлетворять свои материальные потребности, получая доход от деятельности связанной с незаконным оборотом наркотических средств;

- организованностью, выражающейся в тщательном планировании и разработке способов совершения и сокрытия преступной деятельности, в распределении функций при

совершении преступлений между ее участниками при полной их анонимности, в активном выполнении каждым участником отведенной ему роли и исполнении указаний организатора, использованием современных анонимизированных информационно-телекоммуникационных технологий и высокой степенью конспирации противоправных действий.

В период с 01 до 09 марта 2020 года постоянно проживающий в г. Магадане Николаев А.В., располагая сведениями о возможности приема на высокооплачиваемую работу в интернет-«магазин» «<G>», посредством сети «Интернет» в мессенджере «<E>» вступил в переписку с лицами, действующими от имени указанной организованной преступной группы, сообщившими ему о характере предполагаемой деятельности и о том, что основные обязанности члена функционально-обособленного звена «склады», в качестве которого ему предложили присоединиться к организации, состоят в получении и перемещении (пересылке, перевозке и т.д.) по указанию «операторов» партий наркотических средств, подыскание мест хранения и непосредственно незаконное хранение наркотических средств, и дальнейшая передача их лицам, входящим в функционально-обособленные звенья интернет-«магазина» «<G>» - «мини-склады», «закладчики» путём размещения в тайниках.

Движимый стремлением улучшить свое материальное положение, в том числе за счет получения дохода от совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Николаев А.В., осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, неизбежно причиняющих вред общественным отношениям, обеспечивающим здоровье населения, и желая наступления этих последствий, добровольно согласился на участие в систематическом сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их производных среди населения г. Магадана в составе организованной преступной группы и в соответствии с планом, разработанным её организатором и руководителем, использующего интернет-«магазин» «<G>», тем самым войдя в функционально-обособленное звено организации «склады».

В целях обеспечения слаженности и эффективности функционирования организованной преступной группы в условиях повышенного риска пресечения ее противоправной деятельности со стороны правоохранительных органов, ее участниками, входившими в функционально-обособленное звено «операторы», до Николаева А.В. были доведены его функциональные обязанности, способы коммуникации и совершения необходимых финансовых операций, правила конспирации, которым последний обязан был неукоснительно следовать при осуществлении операций с наркотическими средствами, а также механизм работы, согласно которому участники организованной преступной группы, входящие в функционально-обособленные звенья «организатор», «кураторы», «операторы», «перевозчики», имея стабильный источник поступления наркотических средств, психотропных веществ и их производных, посредством направления Николаеву А.В. почтовых отправлений, либо оставления «перевозчиками» для него тайников, должны доставлять крупные партии наркотических средств («мастерклады») в г. Магадан, после чего последний должен фасовать их и размещать в тайниках на территории г. Магадана и Магаданской области, сведения об адресах (координатах) которых посредством сети «Интернет» сообщать «оператору».

Полученная от Николаева А.В. информация об адресах (координатах) местонахождения тайников с «мастеркладами» должна была передаваться «операторами» лицам, входящим в функционально обособленные звенья «мини-склады» и «закладчики» для организации последующего сбыта психоактивных веществ употребляющим их лицам, после чего с Николаевым А.В. производился бы расчет за совершенные им действия по сбыту наркотических средств путем зачисления после ряда опосредованных финансовых операций в электронных платежных системах «<I>» и <W> денежных средств на счет оформленных на его имя в <банк> банковских карт <№..02> и <№..01>.

Осуществление преступной деятельности Николаевым А.В., в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы и вышеописанным механизмом реализации наркотиков на территории г. Магадана и Магаданской области, предполагалось неограниченно долгое время в период с 09 марта 2020 года, однако 16 февраля 2021 года он был задержан сотрудниками правоохранительного органа и его деятельность пресечена.

Так, в период с 20 сентября до 10 октября 2020 года Николаев А.В., находясь в г. Магадане, посредством переписки в мессенджере «<E>» получил от «оператора», входящего в состав указанной организованной группы, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, указание о предоставлении анкетных данных лица, на имя которого участниками организации, будет направлено почтовое отправление с вложением наркотического средства, предназначенного для дальнейшего сбыта на территории г. Магадана и Магаданской области.

Движимый корыстными мотивами и осознавая противоправный характер и значение своих действий при совершении преступления в составе организованной группы, причинно обуславливающих достижение общего преступного результата, следуя отведенной ему роли в общем разработанном плане реализации преступления, в период с 20 сентября до 10 октября 2020 года, Николаев А.В., находясь в г. Магадане, используя мессенджер «<E>» по телекоммуникационным каналам связи передал «оператору» информационно анкетные данные и адрес места регистрации своей сожительницы Ш., для оформления и отправки на её имя почтового отправления с наркотическими средствами.

После получения от Николаева А.В. необходимых реквизитов участники указанной организованной группы, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенным каждому из них функциям и задачам, соответствующим их положению в структуре организации, в соответствии с разработанным общим планом реализации преступления, 14.10.2020 в г. Москва оформили на имя Ш. почтовое отправление с идентификационным номером № 27-5700-3348 (далее по тексту ПО № 27-5700-3348), в которое поместили вещество, содержащее в своем составе <.....>, являющийся производным наркотического средства <.....>, общим весом 1478,765гр (здесь и далее по тексту – производное наркотического средства, синтетическое вещество), передав Николаеву А.В. посредством сети «Интернет» код почтового идентификатора для отслеживания движения данного почтового отправления. 28 октября 2020 года указанное почтовое отправление убыло со склада транспортной компании АО «<Q>» (товарный знак «<Y>»), расположенного по адресу: <адрес № 1>,
<д. №.....> почтовой связью по адресу: <адрес № 2>.

Почтовое отправление с идентификационным номером 27-5700-3348 было доставлено из Московской области в г. Магадан по адресу офиса логистической компании АО «<Q>»: <адрес № 2> в период 14 октября до 14 декабря 2020 года.

17 декабря 2020 года, в период с 15 час. 00 мин. до 15 час. 35 мин., сотрудниками правоохранительного органа в помещении офиса логистической компании АО «<Q>» по вышеуказанному адресу произведена выемка, в ходе которой ПО № 27-5700-3348, в котором находилось производное наркотического средства общим весом 1478,765 грамм, было изъято в установленном законом порядке.

<.....> и его производные в соответствии со ст.ст. 1, 2 и 14 Федерального Закона РФ от 8.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и Списком № 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, являются наркотическими средствами, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) количество производного наркотического средства
<.....> массой 1478,765гр, превышая массу 200гр, является особо крупным размером.

Кроме этого, в период с 17 декабря 2020 года до 10 февраля 2021 года сотрудниками УНК УМВД России по Магаданской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, вышеуказанное производное наркотического средства, находящееся в вышеназванном почтовом отправлении изъято и заменено на «муляж» (вещество, имеющее визуальное сходство с вышеуказанным веществом, но не обладающее его психоактивными свойствами и не представляющее опасности для жизни и здоровья человека), после чего почтовое отправление передано обратно в логистическую компанию АО «<Q>» для последующей доставки адресату.

При этом, в период следования указанного почтового отправления из Московской области в г. Магадан, с 14 октября до 14 декабря 2020 года Николаев А.В. посредством переписки в мессенджере «<E>», получил от лица, выполняющего функции «оператора», указание не забирать предназначенное ему почтовое отправление с наркотическими средствами из офиса логистической компании АО «<Q>», и тем самым отказаться от дальнейших незаконных действий, связанных со сбытом наркотического средства общим весом
1478,765 грамм, что было обусловлено необходимостью соблюдения конспирации преступной деятельности организации и предотвращения возможности изобличения правоохранительным органом её участников.

Однако Николаев А.В., движимый корыстными мотивами, в целях личного незаконного обогащения от реализации наркотических средств, воспользовавшись отказом со стороны остальных участников организации от отправленного ему вещества, содержащего в своем составе <.....>, являющийся производным наркотического средства <.....>, общим весом 1478,765 грамм, решил его присвоить для организации последующего сбыта на территории г. Магадана и Магаданской области. С этой целью Николаев А.В., осознавая противоправность своих действий и желая их совершения, 16 февраля 2021 в период до 17 часов 36 минут совместно с Ш., неосведомленной о преступных намерениях Николаева А.В., в офисе АО «<Q>», получил ПО № 27-5700-3348, после чего доставил его по адресу своего временного проживания, в квартиру <адрес № 3>, с целью дальнейшего сбыта, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий производное наркотического средства, общей массой 1478,765 грамма, находящееся в почтовом отправлении было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по Магаданской области.

<.....> и его производные в соответствии со ст.ст. 1, 2 и 14 Федерального Закона РФ от 8.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и Списком № 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, являются наркотическими средствами, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) количество производного наркотического средства
<.....> массой 1478,765гр, превышая массу 200гр, является особо крупным размером.

Он же, Николаев А.В., в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 20 января 2021 года, используя мобильные средства связи, в мессенджере «<E>», получив от неустановленного лица, использующего интернет- «магазин» «<G>» сведения о месте нахождения тайника с веществом, содержащим в своем составе <.....>, являющийся производным наркотического средства <.....> (далее по тексту производное наркотического средства) массой не менее 0,143 гр, на участке местности в районе Ольского перевала Магаданской области, забрал его в условленном месте.

Незаконно приобретенное производное наркотического средства массой не менее 0,143 грамма, Николаев А.В. доставил по адресу своего временного проживания в кв. <адрес № 3>, где продолжил его хранить с целью личного потребления до 23 часов 56 минут 16 февраля 2021 года.

Кроме того, Николаев А.В., являясь потребителем наркотических средств, в период до 18 часов 00 минут 10 февраля 2021 года, посредством принадлежащего ему мобильного телефона, путем удаленного доступа получил на неустановленном интернет-ресурсе, открытом на торговой площадке «<R>», расположенной в скрытом сегменте Сети, ссылку с цифровыми изображениями и географическими координатами участка местности в районе «<район>» в г. Магадане, на котором для Николаева А.В. в тайнике было оставлено вещество, содержащее в своем составе <.....>, являющийся производным наркотического средства <.....> массой не менее 0,505 грамма, которое в тот же день в период до 18 часов 00 минут Николаев А.В. доставил по адресу своего временного проживания в кв. <адрес № 3>, где продолжил хранить с целью последующего личного потребления до 23 часов 56 минут 16 февраля 2021 года.

В период с 20 часов 36 минут до 23 часов 56 минут 16 февраля 2021 года в ходе производства обыска сотрудниками правоохранительного органа по месту жительства Николаева А.В. в квартире <адрес № 3>, у последнего помимо прочего изъято производное наркотического средства общей массой не менее 0,648 грамма.

<.....> и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, отнесены к наркотическим средствам и включены в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации (Список I)», входящий в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года
№ 681.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) количество производного наркотического средства
<.....> общей массой 0,648гр, превышая массу 0,2гр, является значительным размером.

В судебном заседании подсудимый Николаев А.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, воспользовался статьёй 51 Конституции РФ. В связи с позицией занятой подсудимым, в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Николаева А.В., данные им на досудебной стадии производства по делу, из которых следует, что в марте 2020 года его племянник, А., работавший в качестве «склада» в интернет-магазине «<G>», специализировавшемся на продаже наркотических средств, предложил ему нелегально заработать денежные средства на продаже наркотиков, на что он согласился. А. написал оператору магазина с ник-неймом «Н.» и предложил его кандидатуру, сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что он (Николаев А.В.) работал в качестве закладчика и имеет большой опыт работы в этой сфере. Указанный оператор согласилась рассмотреть его кандидатуру и он (Николаев А.В.), получив от своего племянника (А.) контакт оператора, написал сообщение с целью трудоустройства. По требованию оператора он отправил свои паспортные данные, внес залог в размере 15 тыс. руб. и, пройдя проверку путем раскладки «проверочного» наркотика по направленным ему координатам местонахождения «мастер-клада», в дальнейшем стал работать в Интернет-магазине «<G>» в должности «склада».

В ходе переписки с «оператором» магазина ему были сообщены его обязанности, а именно: получение большой партии наркотиков, как путем направления ему посылок, так и

путем подбора тайников, сделанных «перевозчиком». Как правило, вес одной такой партии составлял от 0,5 до 10 кг. Данный вес он доставлял к себе домой и фасовал его на более мелкие партии, по указанию оператора, массами 50 гр. – 0,5 кг и закладывал их в тайники, сведения о тайниках направлял оператору. По указанию оператора он фасовал такие партии либо на разовые дозы и помещал уже готовые закладки в один «мастер-клад», либо оставлял эту партию не фасованной на разовые дозы, то есть упаковывал общий вес для «автономного склада». Далее оператор пересылал эти сведения либо «автономным складам», которые, получая наркотик, фасовали его и в последующем занимались раскладкой по разовым «дозам», либо непосредственно «закладчикам», которые просто раскладывали заранее подготовленные для них закладки на территории города Магадана и Магаданской области, отчет по выполненной работе и те и другие отправляли оператору, который и размещал сведения о наличии товара на сайтах и каналах магазина «<G>» для потребителей.

Периодически от оператора ему приходили указания о выполнении функций обычных закладчиков, когда в магазине не было свободных «закладчиков». За закладки с наркотическим средством (поштучно) ему платили отдельное вознаграждение.

Посылки он забирал в окрестностях города Магадан, которые находились в замаскированном виде (посылка с каким-либо предметом), иногда забирал полимерные пакеты с большим весом наркотика, то есть уже вытащенные из посылки. Наркотические средства, приходящие в Магадан транспортными компаниями, были в порошкообразном виде. Вид наркотиков, которые приходили подобным образом, либо <.....>, либо <.....>, либо <.....>, поскольку данные наркотические средства являются универсальными и могут употребляться любым способом. То есть, в магазине «<G>» также был человек, который забирал из транспортной компании посылку и отвозил её на какой-нибудь участок местности, откуда ее забирали так называемые «склады».

Забрав посылку, он привозил наркотическое средство к себе домой, где расфасовывал на «мастер-клады» (БМБ – бомба). Расфасованные мастер-клады (вес мастер-клада и количество зависело от прибывшего на территорию города транспортной компанией веса наркотического средства, примерно по 50-150 гр.) он оставлял в оборудованных им тайниках-закладках на территории города Магадана. При отсутствии курьера, полученный наркотик он расфасовывал поштучно и также оставлял в оборудованные тайники-закладки.

С мая 2020 года по декабрь 2020 года он проработал в должности «склада» магазина «<G>» и заработал около миллиона-полутора миллионов рублей. Денежные средства за выполненную работу он получал в виде <I>, который в последующем конвертировал в рубли и переводил на банковскую карту, открытую на его имя в <банк>. За один раз на банковскую карту он выводил около 20-30 тысяч рублей по два раза в неделю. Денежные средства он тратил на продукты питания, еду и различные бытовые нужды.

Магазин «<G>» - это виртуальная площадка, которая работает бесперебойно на протяжении 24 часов и незаконно продает наркотики, имеет иерархию, внизу которой обычный закладчик наркотиков, а на самом верху – организатор магазина. В магазине имеются должности «склада», своя служба безопасности, служба подбора персонала, рекламщики и так далее. Любой гражданин, желающий приобрести наркотики, может посредством смс-мессенджера «<E>» написать в магазин и приобрести практически любой вид наркотического средства. Наркотики оставлялись работниками магазина путем оборудования «тайников-закладок».

В ходе работы в интернет-магазине «<G>», ему стало известно следующее. Вовлечение в преступную деятельность магазина «<G>» происходит путем размещения сотрудниками магазина объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу в социальных сетях «<V>», <T>, также путем массовой рассылки личных сообщений различным лицам в социальных сетях, группах в мессенджерах «<S>», «<E>» и т.д. После отправки сообщений, на работу сотрудники магазина ждут тех, кто на них откликается и вступают с ними в переписку, рассказывая, в чем именно будет заключаться их работа. После получения от потенциальных работников согласия на распространение наркотиков, их по ссылке направляют в мессенджер «<E>» в чат с оператором магазина, который проводит инструктаж вновь принятым работникам, после стажируют, давая задание о размещении тайников с

предоставлением отчета о проделанной работе, и данные закладки делаются из ненаркотических компонентов. После стажировки вновь принятого работника принимают на должность «закладчика» и связь закладчик должен поддерживать только с оператором магазина. Принцип работы закладчика заключается в получении от оператора сведений о тайнике с наркотиком, его подъеме и раскладке на территории Магаданской области в том количестве, в котором укажет оператор. Закладчик сам выбирает места для оборудования тайников, отправляя оператору отчет о проделанной им работе в виде фотоизображения места тайника с указанием координат и описанием закладки.

«Перевозчики» на личных автомобилях забирали большую партию наркотиков в одном субъекте и перевозили его в другой, сообщая оператору сведения о сделанных ими тайниках.

В магазине есть должность «оператор». В Магаданской области это люди с именами Р., К. и Н., использующие в мессенджере «<E>» различные созвучные с их именами Ники.

В структуре есть так называемый «босс» или «организатор», именно он курирует деятельность «операторов» и снабжает их информацией о местах нахождения крупных наркотических средств.

«Операторы» ориентируют каждого работника соблюдать анонимность, то есть не распространять о том, что они работают в магазине. Взаимодействие между сотрудниками магазина осуществляется только через оператора, что исключает общение сотрудников между собой.

В переписках в мессенджере «<E>», «<S>» и «<J>» под контактами «<X>» и «<D>» в контактах А. записан он. В переписке они обсуждают, в том числе, тему незаконного оборота наркотических средств, поскольку А. также как и он работал в Интернет-магазине «<G>» в должности «склад». По указанию «оператора» магазина «<G>» он поднимал «закладки», сделанные А., а тот также по указанию «оператора» поднимал закладки, сделанные им. В переписках есть графические изображения, на которых запечатлены наркотические средства, которые они отправляли друг другу, полученные ими от магазина «<G>» и были предназначены для последующего сбыта.

Наркотические средства, изъятые в ходе проверки показаний на месте от 16 июня 2021 года, он получил от сотрудников магазина «<G>» в конце ноября 2020 года и перепрятал их для обеспечения сохранности, чтобы не хранить по месту своего проживания, самостоятельно их сбывать не намеревался, указаний от сотрудников магазина «<G>» не получал.

Относительно переписок в мессенджере «<E>» показал, что переписка начинается с 09 марта 2020 года, со дня его устройства в интернет-магазин «<G>» и велась им от никнейма «<P>» с операторами, которые использовали <E> канал «<U>», операторов зовут «Н.» и «Р.» (Р.). Оператором ему были отправлены условия работы, который он изучил и согласился выполнять. Принимая условия, он (Николаев А.В.) понимал, что устраивается на работу именно в организацию, которая работает на протяжении длительного периода времени, имеет свою организационную структуру, состоящую из нескольких уровней, при этом у работников каждого из уровней имеются определенный круг обязанностей, выполнение которых обеспечивает доставку наркотического средства до потребителей и получение от них денежных средств. Данная работа его привлекла, так как магазин «<G>» обеспечивал анонимность своих сотрудников, организация сбыта наркотиков была построена таким образом, что при соблюдении всех правил работы вероятность быть «пойманным» сотрудниками полиции была практически нулевая, денежное вознаграждение за выполнение отведенных ему задач и указаний, которые не казались ему сложными и отнимающими много времени, его полностью устраивали и на тот момент он нигде не работал.

Он понимал, что ответственность будет нести за совершение преступления в составе организации, но согласился на работу в организации, так как ему нужны были

деньги и доступ к наркотическим средствам, так как он являлся их потребителем.

Кроме этого показал, что в переписке имеются сведения о порядке устройства на работу, то есть о предоставлении копии паспорта и залога, а также о непосредственной работе, то есть о периодическом направлении селфи-фотографии по требованию «оператора» для подтверждения своей личности и о том, что операторами магазина «<G>» ему направлялись изображения с координатами участков местности, где расположены тайники с наркотическими средствами, которые он должен был находить, после чего фасовать согласно указаниям последних и помещать их в новые тайники, координаты расположения которых, он должен был отправлять операторам. В переписке видны ссылки на фото хостинг, которые он отправлял, в ссылках содержались фотоизображения участков местности с координатами сделанных им тайников с наркотическими средствами. Данные сведения оператор, согласно разработанному механизму сбыта, отправлял другим работникам магазина для последующего сбыта содержащихся в них наркотических средств потребителям на территории г. Магадана и Магаданской области.

В целом вся имеющаяся переписка с операторами магазина «<G>» состоит из направления ему указаний по подъему тайников с наркотическими средствами и дальнейшей их фасовке и раскладке на территории Магаданской области с предоставлением фотоотчета о проделанной работе.

Кроме этого, подсудимый Николаев А.В. подробно показал о ряде сокращений и аббревиатур, используемых в переписке, принятых в организации для обозначения веса и вида наркотика, находящегося в тайнике, а также о фразах и терминах, используемых при осуществлении незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств. В частности, тайник, в котором находится несколько разовых доз наркотического средства в одной упаковке, либо большой вес наркотика, называется либо «мастерклад», либо «БМБ» (бомба); крупные партии наркотиков массами от 50 грамм обозначаются как «вес», для обозначения вида наркотического средства используются сокращения «<аббревиатура № 1>» (кристаллы синие), «<аббревиатура № 2>» (кристаллы красные), <аббревиатура № 3> – кристалл, то есть наркотическое средство <.....>, последняя буква – обозначение цвета, <аббревиатура № 4> – наркотик <.....>, <аббревиатура № 5> – наркотик <.....> и др. Термин «ненаход» обозначает, что наркотическое средство в тайнике не обнаружено; «швыр» - недобросовестный сотрудник, присвоивший себе наркотическое средство, «чайка» - лицо, которое подбирает тайники, но не является работником магазина и др. Оператором в ходе работы определялась контрольная фраза, обозначающая, что сотрудник задержан правоохранительными органами. О сокращениях и аббревиатурах он узнал, как от своего племянника А., так и от оператора Интернет-магазина «<G>».

В конце сентября 2020 года от оператора магазина «<G>» ему (Николаеву А.В.) пришло указание о направлении анкетных данных «дропа» (лица, которое может в транспортной компании получить посылку с наркотическим средством в замаскированном виде). Он (Николаев А.В.) направил оператору посредством мессенджера «<E>» анкетные данные Ш., после чего ему (Николаеву А.В.) пришел трек-номер почтового отправления, которое он должен был отслеживать, а затем получить. Какой именно наркотик был вложен в почтовое отправление и каков его вес, «оператор» магазина «<G>» не сообщал, в соответствии с правилами анонимности данного Интернет-магазина. После получения наркотика он должен был его расфасовать в соответствии с указаниями оператора и разложить в тайник в г. Магадане и Магаданской области для организации последующего сбыта потребителям.

В конце октября 2020 года от того же «оператора» Интернет-магазина «<G>» (Р. или Н.), ему пришло сообщение о том, что данную посылку забирать нельзя, так как она может контролироваться сотрудниками полиции.

16 февраля 2021 года его супруге Ш. пришло сообщение, что на её имя пришла посылка в логистической компании «<Y>». О том, что это за посылка и что в ней находится, Ш. не знала. В этот же день он с Ш. на автомобиле Т., совместно с последним, поехали за данной посылкой, думая, что это сапоги, заказанные Ш. ранее для своего отчима. Находясь в транспортной компании и увидев саму посылку, он (Николаев А.В.) понял, что это посылка,

отправленная ему «операторами» магазина «<G>». Забрав посылку, он привез её домой и стал вскрывать. Обнаружив в посылке вложение в виде 3 пакетов с порошкообразным веществом, он написал в Интернет-магазин уточнить, какой именно там наркотик, на что получил ответ о том, что зря он забрал эту посылку. После этого сотрудники полиции задержали его и тех, кто находился в квартире. Часть вложения, которое находилось в посылке, он успел смыть в унитаз. Не исключает, что если бы его не задержали, то в последующем от оператора магазина «<G>» поступило бы указание о реализации данного наркотического средства.

О том, кто направил ему на имя Ш. почтовое отправление в виде бензинового генератора с наркотическими средствами, ему было известно, так как он сам по указанию «оператора» предоставил данные Ш. О том, что почтовое отправление направлено из Интернет-магазина «<G>» и содержит наркотические средства, он понял, когда увидел посылку, находясь на складе транспортной компании «<Y>», 16 февраля 2021 года. У него была возможность не забирать посылку и несмотря на то, что от «оператора» магазина «<G>» было сообщение о том, что посылку забирать не нужно, он решил её забрать, чтобы употреблять наркотик и часть мог бы сбыть, так как был большой вес наркотика.

Изъятые у него дома наркотики он хранил для личного употребления. Часть этих наркотических средств синего цвета он отсыпал от ранее поднятого им «мастерклада», сведения о котором он получил от оператора магазина «<G>» примерно 20 января 2021 года и поднял его в тот же день в 15-16 часов на Ольском перевале, после чего доставил его по своему адресу проживания. Затем часть наркотика он расфасовал в соответствии с указаниями оператора и разложил в тайники в городе Магадане, а оставшуюся малую часть оставил для личного потребления. Наркотическое средство в виде порошка белого цвета он приобрел на сайте «<R>» 10 февраля 2021 года по цене 7000 руб. за один грамм. Купив одну закладку, он в тот же день в вечернее время около 18-00 часов поднял её в районе <район> в г. Магадане и привёз домой, потреблял наркотик путем курения. (т.3 л.д., л.д. 30-31, 71-75, 131-133, 144-148184-186, т.4 л.д. 120-127, 155-157).

Оглашенные показания подсудимый Николаев А.В. подтвердил в полном объеме, показал, что в содеянном глубоко раскаивается, наркотики не употребляет, впредь подобного не повторится.

Кроме признания подсудимым своей вины, вина Николаева А.В. в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

По факту незаконной пересылки наркотических средств организованной группой в особо крупном размере и по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании свидетель А. суду показал, что он рассказал своему дяде – Николаеву А.В. об Интернет-магазине «<G>», действующем на территории Магаданской области и специализирующемся на продаже наркотиков, и предложил ему работать на магазин, придумав «легенду», согласно которой Николаев А.В. имеет опыт работы продаж наркотиков бесконтактным способом. В дальнейшем ему стало известно, что А. устроился в указанный магазин и работает в качестве «склада». Сам он (А.) также работал в этом Интернет-магазине «<G>» в качестве «склада». В процессе работы от «операторов» ему стало известно о структуре, в которую входили:

- «закладчик» - лицо, которое получает «мастерклад» с расфасованным наркотическим средством на разовые дозы и осуществляет его раскладку в тайники на территории Магаданской области для потребителей;

- «мини-склады» - лицо, которое получает мелкооптовую не расфасованную партию наркотиков, как правило, путем подбора из заранее заготовленных «складами» тайников, после чего фасует данный наркотик на дозы, предназначенные для розничной продажи по

указанию оператора, и закладывает в тайник для получения данных наркотиков закладчиком, отправляет оператору фото с координатами тайника;

- «склады» - лица, получающие крупные партии как в посылках, так и в тайниках массами от 300 гр до 1 кг и фасующие их на мелкооптовые партии от 50 до 150 грамм и закладывает в тайник для получения данных наркотиков «мини-складом», отправляет оператору фото с координатами тайника;

- «курьер, перевозчик» - лицо, которое по указанию оператора забирает подготовленную для него крупную партию наркотиков и транспортирует её путем перевозки в назначенное оператором место, где оставляет вещество в тайнике, предоставляет сведения о тайнике оператору;

- «служба безопасности» - лица, которые контролируют деятельность сотрудников магазина «<G>» и в случае невыполнения условий магазина осуществляют поиск недобросовестного работника для применения к нему наказания, в том числе, физического. Такие службы работают только за пределами Магаданской области, в нашем субъекте «оператор» направляет в чат информацию о недобросовестном сотруднике и предлагает вознаграждение тем, кто найдет и причинит ему физический вред.

От «оператора» ему (А.) известно, что у них есть руководитель, которого они называют «боссом», именно этот человек снабжает магазин наркотическими средствами и осуществляет общее руководство магазином.

В этом магазине он проработал с конца января 2020 года до 09 декабря 2020 года, до момента своего задержания.

Кроме этого свидетель А. дал показания об условных обозначениях, аббревиатурах, фразах, терминах, используемых при осуществлении незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, которые аналогичны показаниям подсудимого Николаева А.В.

Свидетель В., являющийся сотрудником правоохранительного органа, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности неустановленных лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств, на территории Магаданской области путем использования Интернет-ресурсов, в частности, «наведение справок», суду показал, что Интернет-магазин «<G>» («<G 2>») зарегистрирован с 31 августа 2018 года и для организации своей деятельности по сбыту наркотических средств использует каналы и чаты в кроссплатформенном мессенджере «<E>», на которых размещена информация о доступном для покупателей ассортименте наркотических средств и их стоимости. На основании полученной информации была построена схема «Структура интернет-магазина «<G>» («<G 2>»), в которой отображено каждое звено организации, их взаимодействие между собой и функциональные обязанности «организатора», «кураторов», «менеджеров по персоналу», «операторов», «складов», «мини-складов», «закладчиков», «наемников» и т.д.

Схема осуществления сбыта наркотических средств в указанном магазине, согласно информации, полученной при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следующая: лицо, являющееся организатором, приобретает крупные партии наркотиков, после чего посредством сети «Интернет» сообщает адрес (координаты) и описание местонахождения тайника «кураторам», которые, в свою очередь, дают указания «операторам» о перемещении наркотика в место незаконного хранения на территории определенного региона, в котором предполагается его сбыт. «Операторы», получив информацию о местонахождении партии наркотиков дают указания участникам, входящим в функционально-обособленные звенья «перевозчики» и «склады», об извлечении их из тайников и перемещении в заранее подысканные места незаконного хранения на территории региона осуществления преступной деятельности. Данная информация через «оператора» передается лицам, входящим в функционально-обособленное звено «мини-склады», с указанием об извлечении наркотиков из тайников, расфасовки их небольшими партиями и перемещении в новые тайники для последующей передачи «закладчикам». Закладчик, получив указание от

«оператора», забирает из тайника оставленные для него наркотические средства и осуществляет их раскладку разовыми дозами. Сведения о «тайниках» закладчики отправляют «операторам», которые размещают сведения об ассортименте наркотических средств в сети Интернет, в <E>-каналах магазина «<G>» и интернет сайте «<G 2>».

Оформляя заказ наркотического средства на сайте интернет-магазина «<G>» либо посредствам «бота» в мессенджере «<E>», покупатель производит оплату товара через систему безналичных переводов денежных средств в электронных платежных системах «<W>» и «<I>», после чего получает цифровое изображение участка местности с указанием географических координат нахождения «закладки», где он может забрать наркотик. Разработанная магазином «<G>» система конспирации, позволяет сохранять анонимность каждого его «работника».

В декабре 2020 года была получена информация о том, что в транспортно-логистической компании «<Y>» имеется почтовое отправление № 27-5700-3348, отправленное из г. Москва от имени М. на имя Ш., в котором может содержаться наркотическое средство. С целью проверки данной информации указанные сведения были переданы в СЧ СУ УМВД России по Магаданской области для производства выемки указанного почтового отправления. 17 декабря 2020 года почтовое отправление №27-5700-3348 было изъято, и в нем помимо бензинового генератора «БГ-2500» было обнаружено вложение в виде трех полимерных пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета. Согласно заключению специалиста данные вещества являются наркотическими. В последующем в адрес УНК УМВД России по Магаданской области поступило поручение о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению указанного преступления, в ходе проведения которых вложение было заменено на муляж и возвращено в офис транспортно-логистической компании «<Y>», для вручения адресату. В дальнейшем было установлено, что получателем посылки являлся Николаев А.В., который получил данное отправление и доставил его по месту своего проживания 16 февраля 2021 года.

В этот же день, 16 февраля 2021 года, по месту проживания Николаева А.В. был произведен обыск, в ходе которого у последнего помимо прочего были изъяты, упаковка почтового отправления № 27-5700-3348 и остатки вложения в виде муляжа, иные наркотические средства, фрагмент ноутбука, упаковочный материал, использующийся для изготовления закладок с наркотическими средствами. Николаев А.В. был задержан в этот же день.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Т., показания которого были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что Николаев А.В. является его знакомым, с которым он периодически употреблял наркотики, наркотиками его угощал Николаев А.В. Со слов Николаева А.В. ему известно, что тот работал в Интернет-магазине «<G>» по продаже наркотиков.

16 февраля 2021 года на арендованном им (Т.) автомобиле он отвозил Николаева А.В. и Ш. в транспортную компанию за получением посылки Ш. Из помещения склада Николаев А.В. вынес большую коробку, которую они положили в багажник. Сев в машину, Николаев А.В. сказал, что работодатель из магазина «<G>» предупредил его, что данное почтовое оправление на имя Ш. нельзя было забирать. Он (Т.) понял, что это не та посылка, которую ждала Ш., поскольку последняя спрашивала у Николаева А.В., что это за посылка и почему на её имя. Он (Т.) помог Николаеву А.В. поднять посылку по адресу проживания Николаева и Ш., а затем уехал. Вернувшись, он увидел, что Николаев А.В. на балконе разобрал посылку, показал, что в посылке было три пакета с гранулообразным веществом светлого цвета, предположив, что это новый сорт наркотика «соли» и предложил его попробовать, что они и сделали путем курения. Николаев А.В. написал работодателю в магазин «<G>», что получил посылку с тремя пакетами наркотика и спросил, что с ним делать дальше, получив ответ, что от содержимого необходимо срочно избавиться. Услышав шумы в подъезде, Николаев попросил его помочь избавиться от порошка из посылки, смыв его в унитаз. Затем в дверь начали стучать сотрудники полиции, но Николаев сказал ни в коем случае не открывать дверь и, взяв с балкона три пакета с веществом, попытался его смыть в ванну и унитаз, а также стал выбрасывать что-то из окна балкона. В тот момент, когда он спускал

третий пакет с веществом в унитаз, в квартиру вошли сотрудники полиции и произвели задержание. В дальнейшем был произведен обыск в квартире, в ходе которого было изъято много предметов, принадлежащих Николаеву В.А. (т.1 л.д. 198-200).

Свидетель Ш. суду показала, что с 2016 года проживает с Николаевым В.А. В феврале-марте от Николаева А.В. она узнала, что он стал употреблять наркотики, а затем устроился в интеренет-магазин по продаже наркотиков. На балконе квартиры, в которой они проживали, Николаев А.В. оборудовал место, где он потреблял наркотики как сам, так и со своими знакомыми, в доме стали появляться пакетики для фасовки наркотиков, электронные весы, приспособления для потребления наркотиков, сами наркотики.

За период 2020-2021 г.г. из Интернет-магазина Николаеву А.В. не раз приходили посылки с наркотиком, которые он относил на балкон, находился там длительное время, после чего уходил, не сообщая ей куда.

В феврале 2021 года ей позвонили из транспортной компании «<Y>», а затем на её номер телефона поступило СМС-сообщение от указанной компании о поступлении на её имя почтового отправления. Она подумала, что это поступили болотные сапоги, которые она заказывала ранее в подарок своему отцу. На автомобиле Т. она и Николаев А.В. поехали в транспортную компанию. В офисе транспортной компании после заполнения документов она с представителем компании пошла в помещение склада и увидела, что отправлением на её имя является картонная коробка с бензиновым генератором. Николаев, которого она попросила помочь отнести посылку, на её вопрос о том, знает ли он, что находится в посылке, ничего не ответил, а затем, находясь в автомобиле, выразил сожаление, что забрал посылку. По приезду домой, Т. помог Николаеву отнести посылку на балкон, а она находилась в комнате, слышала, что Николаев А.В. что-то делает с посылкой, так как доносились металлические шумы. В дальнейшем, в дверь начали стучать, Николаев А.В. и Т. стали бегать по квартире и что-то делать. Затем в квартиру, вскрыв дверь, вошли сотрудники полиции, произвели их задержание. В дальнейшем в квартире был проведен обыск, в ходе которого изъяли много предметов, принадлежащих Николаеву А.В., в числе которых были порошки, курительные трубки, пакетики, как с порошком, так и пустые. После обыска проводился осмотр места происшествия на участке местности, расположенном под окнами их квартиры, были изъяты фрагмент устройства для курения, принадлежащий Николаеву А.В., коробка с картриджами от электронных сигарет и две канистры из-под тосола, выброшенные из окна либо Т., либо Николаевым.

Ранее Николаев А.В. на её имя никаких посылок кроме этой не заказывал, об оформлении посылки на её имя и о содержимом посылки ничего не сообщал.

Свидетель Д. суду показал, что принимал участие в качестве понятого при проведении обыска в квартире по месту проживания Николаева В.А. и Ш. Перед началом обыска следователь объявил все участникам, что обыск проводится в целях отыскания и изъятия предметов и веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте, после чего зачитал постановление об обыске, в котором участвующие, кроме одного из задержанных парней, расписались, отказ последнего от подписи был зафиксирован следователем. Участникам были разъяснены права и порядок производства обыска. На вопросы следователя о наличии запрещенных предметов, Ш. ответила, что не знает, а Николаев А.В. на вопросы отвечать отказался. В ходе обыска было изъято много предметов и веществ, в числе которых из жилой комнаты изъяты документы на квартиру, военный билет и мобильный телефон. На кухне изъята коробка из-под генератора и его составные части. На балконе изъяты телефоны, кастрюля, ложка, различные ёмкости с налетом, вещества в виде порошка, как в пакетах, так и россыпью, монитор, курительные трубки, коробка с изоляционной лентой, фольгой и маленькими пакетами, электронные весы, пакетики застёжками и без застежек с остатками порошка. В помещении туалета и ванной были изъяты вещи, которые со слов задержанной девушки, принадлежали её сожителю, пустой пакет с остатками порошка, из сливного колена унитаза изъято вещество в виде порошка и гранул. Все объекты, которые изымались, были упакованы экспертом в коричневые конверты и полимерные пакеты, которые опечатывались без доступа к содержимому и оклеивались талонами с печатью и подписями участников. После был составлен протокол обыска, с

содержанием которого были ознакомлены все участвующие лица и, поскольку никаких замечаний не поступило, все присутствующие в нем расписались.

Показания свидетеля Л., допрошенной в судебном заседании, являющейся собственником квартиры, в которой проводился обыск, показания свидетеля Х., которые были исследованы судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 184-186), принимавшего участие в качестве понятого при производстве обыска в квартире, в которой проживали Николаев А.В. и Ш. об обстоятельствах обыска, аналогичны показаниям свидетеля Д.

Свидетель О., являющаяся сотрудником логистической компании «<Y>» «<Q>», суду показала об обстоятельствах производства 17 декабря 2020 года выемки почтового отправления, в котором находились запрещенные вещества. Почтовое отправление представляло из себя картонную коробку с бензиновым генератором внутри. Были составлены соответствующие документы, почтовое отправление было упаковано и опечатано, участники следственного действия поставили свои подписи. В дальнейшем, 10 февраля 2021 года в помещении логистической компании сотрудниками полиции по акту о приеме-передаче ей было передано ранее изымавшееся почтовое отправление № 27-5700-3348, для последующего вручения зарегистрированному получателю.

Кроме этого свидетель О. показала об обстоятельствах производства 31 марта 2021 года выемки в помещении логистической компании «<Y>» видеозаписи с камеры видеонаблюдения момента получения почтового отправления № 27-5700-3348 и заполненная адресатом квитанция о получении посылки.

Свидетель П., принимавшая участие в качестве понятой при осмотре почтового отправления, изъятого в ходе выемки в логистической компании «<Y>», суду показала, что 18 декабря 2020 года при осмотре указанного почтового отправления сотрудниками полиции, из бензинового генератора было извлечено 3 пакета с веществом светлого цвета. Насколько она поняла, в пакетах находилось наркотическое вещество. По окончанию следственного действия три пакета, обнаруженные в корпусе генератора, были упакованы без доступа к содержимому и опечатаны контрольным талоном с подписями участвующих лиц. Бензиновый генератор был с помощью инструментов собран и помещен в первоначальную упаковку, о чем был оставлен ответствующий протокол.

Свидетель С. суду показала, что принимала участие в качестве понятой при изготовлении, осмотре и упаковке муляжа почтового отправления, в ходе которых сотрудниками полиции был изготовлен муляж наркотического средства в виде смеси. Полученную смесь сотрудник полиции расфасовал в три полимерных пакета, которые запаял с помощью специального устройства. Оставшееся количество вещества сотрудник поместил в полимерный пакет, который, как ей объяснили, будет являться контрольным образцом. Далее с помощью инструментов был разобран бензиновый генератор, в полости которого вложили три вышеуказанных пакета с муляжом наркотического средства светлого цвета, после чего генератор был собран и помещен в коробку, которую заклеили при помощи скотч-ленты. Контрольный образец, упакованный в отдельный пакет, был завязан нитью и опечатан талоном, где все участники поставили своим подписи. Весь процесс сопровождался фото-фиксацией.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого Николаева А.В. также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», направленного на документирование преступной деятельности неустановленных лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств на территории Магаданской области путем использования интернет-ресурсов, в том числе, Интернет магазина «<G>», ботов, каналов и чатов магазина «<G>» в кроссплатформенном мессенджере «<E>», согласно которой определен принцип работы анонимных сетей в телекоммуникационной сети Интернет, установлено каким образом осуществляет деятельность Интернет-магазин «<G>», осуществляющий сбыт наркотических средств, действующий на территории Магаданской области, способы реализации наркотических средств потребителям через Интернет-сайт, интернет-мессенджер «<E>», определена структура Интернет магазина,

отображающая каждое звено, их взаимодействие между собой. В частности, установлено, что Интернет-магазин «<G>», характеризуется хорошо проработанной системой конспирации и имеющей в своей структуре функционально-обособленные звенья с определенным кругом обязанностей, подчиненности нижестоящих звеньев вышестоящим: «организатор», «кураторы», «менеджеры по персоналу», «менеджеры по рекламе», «операторы», «перевозчики», «лаборанты», «склады», «мини-склады», «закладчики», «наемники». Система конспирации и фактов сокрытия незаконной деятельности осуществляется на основе использования ресурсов анонимных сетей и защищенных приложений «<E>», «<J>», а также электронных платежных систем «<W>» и «<I>», работающих посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бесконтактным способом. Установлен межрегиональный характер деятельности организованной группы, осуществляющей противоправную деятельность по продаже наркотических средств посредством Интернет-магазина «<G>» (расположенного в сети Интернет по адресу: <эл.адрес>), ботов, каналов и чатов магазина «<G>» в кроссплатформенном мессенджере «<E>», интернет-магазина «<L>» (расположенного в Интернет-ресурсе «<R>» в анонимной сети <O>), в составе которой действовал Николаев А.В. (т. 2 л.д.141-150);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № 916 от 30 декабря 2020 года, согласно которому в памяти мобильного телефона, изъятого у А., имеется информация о сохраненных телефонных номерах, о совершенных и принятых звонках, о полученных и отправленных сообщениях, посещенных web-страницах, имеющихся фото и видео-изображениях, а также о сообщениях интернет-мессенджеров. Обнаруженная информация записана на CD-R диск, приложенный к экспертному заключению. Содержание переписок «<S>», «<E>», «<J>» записано на DVD-R диски, которые приложены к экспертному заключению. Указанная информация содержит графические файлы, содержащие открытые участки местности, графические и текстовые файлы, отражающие обстоятельства деятельности интернет-магазина «<G>», совпадающие с информацией о данном сетевом ресурсе, полученной в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности (т. 2 л.д.207-209);

- протоколом осмотра предметов от 9 августа 2021, согласно которому осмотрены CD-R и DVD-R диски, прилагаемые к заключению эксперта № 916 от 30 декабря 2020 года, содержащие информацию, извлечённую из мобильного телефона, изъятого у А. Осмотром установлены многочисленные графические изображения открытых участков местности с координатами и описаниями тайников, инструкции по работе в интернет-магазине «<G>», переписка Николаева А.В. с А. также работающим в интернет-магазине «<G>», в ходе которой они обменивались информацией о наркотических средствах, полученных и оставленных в тайниках по указанию сотрудников интернет-магазина «<G>», а также иная информация, свидетельствующая о деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Оптические носители информации признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 213-235, 236-237);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № 140 от 17 марта 2021, согласно которому, на накопителе на жестких магнитных дисках поврежденного ноутбука, изъятого у Николаева А.В. в ходе обыска по месту его проживания, имеются файлы, содержащие ключевые слова и словосочетания, в также файлы с изображениями участков местности. Обнаруженные файлы записаны на CD-R диск, приложенный к экспертному заключению (т. 2 л.д. 85-91);

- протоколом осмотра предметов от 4 мая 2021 года, согласно которому осмотрен оптический носитель информации (CD-R диск), прилагаемый к заключению эксперта № 140 от 17 марта 2021 года, содержащий информацию, извлечённую из накопителя на жестких магнитных дисках поврежденного ноутбука, изъятого у Николаева А.В. Осмотром указанной информации установлены многочисленные графические изображения открытых участков местности с координатами и описаниями тайников, инструкции по работе в интернет-магазине «<G>», а также переписка Николаева А.В. с представителями интернет-магазина «<G>» в период с 01 марта 2020, в ходе которой последний получал указания от сотрудников магазина «<G>» о получении партии наркотических средств, их последующей фасовке и

размещении в тайниках на территории г. Магадана, и отправлял сотрудникам интернет-магазина «<G>» отчеты о проделанной работе. Оптический носитель признан в качестве вещественного доказательства, приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 93-117, 118-120, 121);

- протоколами проверки показаний обвиняемого Николаева А.В. на месте от 20.02.2021 г., от 16 июня 2021 года, в ходе которых он показал места, где он, работая в магазине «<G>», оставлял тайники с наркотическими средствами (т.3 л.д. 32-43, 79-90);

- протоколом выемки от 17 декабря 2020 года, согласно которому 17 декабря 2020 года на основании постановления Магаданского городского суда Магаданской области от 16 декабря 2020 года в помещении офиса транспортно-логистической компании АО «<Q>», расположенного по адресу: <адрес № 2>, изъято почтовое отправление № 27-5700-3348 - картонная коробка с бензиновым генератором «БГ-2500» (т.1 л.д. 84-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 декабря 2020 года, согласно которому осмотрено почтовое отправление № 27-5700-3348, изъятое в ходе выемки в помещении офиса транспортно-логистической компании АО «<Q>», расположенного по адресу: <адрес № 2>. В ходе осмотра внутри почтового отправления обнаружен бензиновый генератор, внутри которого был оборудован тайник, где находились три прозрачных полимерных пакета с веществом в виде кристаллов светлого цвета. По окончании осмотра обнаруженное вещество упаковано и отправлено на исследование (т.1 л.д. 89-96);

- заключением физико-химической судебной экспертизы № 48 от 29 января 2021 года, согласно выводам которого, представленные на экспертизу вещества, изъятые в помещении логистической компании «<Y>» АО «<Q>» массой 489,935 грамм, 496,005 грамм и 492,825 (с учетом израсходованных 0,005 грамм от каждого вещества при производстве исследования № 15 от 21.01.2021), содержат в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....> (т.1 л.д. 108-111);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия контролируемая поставка № 630 от 04 февраля 2021 года, согласно которому в целях, в том числе, выявления соучастников преступной деятельности, перекрытия каналов поступления наркотиков и выработки мер по задержанию фигурантов осуществлена замена, находящегося в почтовом отправлении на имя Ш., производного наркотического средства <.....>, на муляж с имитацией вложения (т.1 л.д. 129-130);

- актом осмотра от 09 февраля 2021 года, согласно которому осмотрено грузоотправление № 27-5700-3348, состоящее из заводской коробки «бензиновый генератор БГ-2500», а также вложение в виде бензинового генератора модели БГ-2500 с комплектующими и муляжом наркотического средства, изготовленного из компонентов не являющихся опасными для жизни и здоровья человека и не содержащих в своем составе вредных веществ, который помещен в три полимерных пакета, запаянных без доступа к содержимому, после чего пакеты размещены в полостях генератора. Грузоотправление № 27-5700-3348 упаковано с целью дальнейшей его передачи в логистическую компанию АО «<Q>», для вручения адресату (т.1 л.д. 136-141);

- актом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия контролируемая поставка от 16 февраля 2021 года, согласно которому в ходе оперативно-розыскного мероприятия, 09 февраля 2021 года был произведен осмотр и сбор муляжа грузоотправления № 27-5700-3348, состоящий из заводской картонной коробки красно-желтого цвета с машинописным текстом в верхней части клапанов коробки «генератор бензиновый БГ-2500», а также вложения в виде бензинового генератора модели БГ-2500 с комплектующими. Вложение, имитирующее наркотические средства, изготовленные из веществ, не представляющих опасности для жизни и здоровья человека, упакованы в три отдельных прозрачных полимерных пакета без доступа к содержимому, помещены во внутренние полости генератора. 10 февраля 2021 г. вышеуказанное почтовое отправление с муляжом наркотического средства передано в логистическую компанию АО «<Q>», после чего проводилось «наблюдение».

16 февраля 2021 года в 17 часов 05 минут к офису логистической компании подъехал автомобиль «Тойота Королла Филдер», в салоне которого находились двое мужчин (Николаев и Т.) и одна женщина (Ш.), которая вышла и автомобиля и проследовала в офис логистической компании, мужчины остались в автомобиле. В 17 часов 18 минут из машины вышел один из мужчин (Николаев) и проследовал в офис логистической компании. В 17 часов 19 минут Николаев и Ш. вышли из офиса, Николаев нес коробку красно-желтого цвета, которую загрузил в багажный отдел машины, а затем автомобиль проследовал к дому <адрес № 3>. Николаев и Т. взяли коробку и проследовали
в квартиру №.... В дальнейшем лица, находящиеся в квартире были задержаны, в квартире произведен обыск, в ходе которого были изъяты, в том числе, составные части бензинового генератора, три полимерных пакета с веществом желтого цвета и иные предметы и вещества (т.1 л.д. 131-133);

- протоколом обыска от 16 февраля 2021 года, согласно которому в квартире <адрес № 3>, по месту проживания Николаева А.В., проведен обыск, в ходе которого изъяты, в том числе, упаковка и части разобранного бензинового генератора, упаковки муляжа, а также наркотические средства, приспособления для курения, предметы с наслоениями веществ голубого и коричневого цвета, электронные весы, ноутбук, телефоны (т.1 л.д. 158-164);

- заключением комплексной физико-химической судебной экспертизы, экспертизы тканей и выделений человека, животного (исследование ДНК) № 142 от 19 марта 2021 г., согласно которому на предметах, изъятых в ходе производства обыска по месту проживания Николаева А.В. 16 февраля 2021 года, обнаружены следы <.....>, который является производным наркотического средства <.....>, однако (определить массу не представилось возможным ввиду того, что значение массы, указанных следов находится за пределами взвешивания весов), в частности, следы указанного наркотического средства обнаружены на поверхностях полимерного пакета с остатками порошкообразного вещества белого цвета, на поверхностях электронных весов марки «Redmond», на предмете неправильно овальной формы из прозрачного стекла светло-зеленого цвета, с фрагментом полимерной липкой ленты синего цвета с одной стороны, на трех приспособлениях для курения
(т.2 л.д. 27-44);

- заключением физико-химической судебной экспертизы, № 141 от 15 марта 2021 года, согласно которому на предметах, изъятых в ходе производства обыска по месту проживания Николаева А.В. 16 февраля 2021 года и в ходе осмотра участка местности под окнами квартиры по месту проживания Николаева А.В., обнаружены следы <.....>, который является производным наркотического средства <.....>, однако (определить массу не представилось возможным ввиду того, что значение массы, указанных следов находится за пределами взвешивания весов), в частности, следы указанного наркотического средства обнаружены на кастрюле из металла серого цвета и металлической ложке, на двух непрозрачных полимерных ёмкостях синего цвета с этикетами «ТОСОЛ АЛЯSКА» (т.2 л.д. 51-57);

- протоколом выемки от 31 марта 2021 года, согласно которому в помещении офиса транспортно-логистической компании АО «<Q>», расположенного по адресу: <адрес № 2> у сотрудника компании О. на основании постановления о выемке изъята видеозапись момента получения почтового отправления № 27-5700-3348, а также заполненная Ш. квитанция о получении вышеуказанного почтового отправления (т.1 л.д. 112-115);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04 мая 2021 года, согласно которому осмотрены полученные в ходе выемки от 31 марта 2021 года видеозаписи момента получения почтового отправления № 27-5700-3348, заполненная Ш. квитанция о получении вышеуказанного почтового отправления. В ходе осмотра видеозаписи установлено, что момент получения Ш. и Николаевым А.В. почтового отправления № 27-5700-3348 соответствует времени, указанному в актах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого в отношении указанных лиц. Также дана характеристика осмотренным предметам, особенности которых были отражены непосредственно в протоколе. Указанные предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 93-117, 118-120, 121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 апреля 2021 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту проживания Николаева А.В. по адресу: <адрес № 3>, предметы и вещества, поступившие после производства экспертиз № 141 от 15.03.2021 и № 142 от 19.03.2021, которые приобщены в качестве вещественных доказательств и сданы в камеру хранения УМВД России по Магаданской области (т.2 л.д. 58-73, 74-78,79,80).

По факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Ш. следует, что Николаев А.В. употреблял наркотики, на балконе квартиры, в которой они проживали, Николаев А.В. оборудовал место, где он потреблял наркотики как сам, так и со своими знакомыми. В доме были приспособления для потребления наркотиков, сами наркотики. Со слов Николаева А.В. ей известно, что тот работал в интернет-магазине по продаже наркотиков и ему не раз приходили посылки с наркотиком, которые он относил на балкон. 16 февраля 2021 года по месту их проживания в квартире <адрес № 3> был проведен обыск, в ходе которого было изъято много предметов, принадлежащих Николаеву А.В., в числе которых были порошки, курительные трубки, пакетики, как с порошком, так и пустые. После обыска проводился осмотр места происшествия на участке местности, расположенном под окнами их квартиры, были изъяты фрагмент устройства для курения, принадлежащий Николаеву А.В., коробка с картриджами от электронных сигарет и две канистры из-под тосола, выброшенные из окна их квартиры.

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия свидетеля Т., показания которого были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Николаев А.В. является его знакомым, с которым он периодически употреблял наркотики, наркотиками его угощал Николаев А.В. Со слов Николаева А.В. ему известно, что тот работал в Интернет-магазине «<G>» по продаже наркотиков. 16 февраля 2021 года в квартире, где проживал Николаев А.В., был проведен обыск, в ходе которого было изъято много предметов, принадлежащих Николаеву А.В. (т.1 л.д. 198-200).

Свидетель Д. суду показал, что принимал участие в качестве понятого при проведении обыска в квартире по месту проживания Николаева А.В. и Ш. В ходе обыска было изъято много предметов и веществ, в числе которых кастрюля, ложка, различные ёмкости с налетом, вещества в виде порошка, как в пакетах, так и россыпью, курительные трубки, электронные весы, пакетики застёжками и без застежек с остатками какого-то порошка. В помещении туалета и ванной были изъяты вещи, которые со слов задержанной девушки принадлежали её сожителю, пустой пакет с остатками порошка. Все объекты, которые изымались, были упакованы экспертом в коричневые конверты и полимерные пакеты, которые опечатывались без доступа к содержимому и оклеивались талонами с печатью и подписями участников. После был составлен протокол обыска, с содержанием которого были ознакомлены все участвующие лица и, поскольку никаких замечаний не поступило, все присутствующие в нем расписались.

Показания свидетеля Л., допрошенной в судебном заседании, являющейся собственником квартиры, в которой проводился обыск, показания свидетеля Х., которые были исследованы судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 184-186), принимавшего участие в качестве понятого при производстве обыска в квартире, в которой проживали Николаев А.В. и Ш. об обстоятельствах обыска, аналогичны показаниям свидетеля Д.

Вина подсудимого Николаева А.В. также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом обыска от 16 февраля 2021 года, согласно которому в квартире <адрес № 3>, по месту проживания Николаева А.В., проведен обыск, в ходе которого изъяты, в том числе, наркотические средства, приспособления для курения, предметы с наслоениями веществ голубого и коричневого цвета, электронные весы (т.1 л.д. 158-164);

-протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2021 года, согласно которому на участке местности под окнами кв. <адрес № 3> изъяты фрагменты приспособления для курения и две канистры с налетом вещества (т.1 л.д.190-196);

- заключением комплексной физико-химической судебной экспертизы, экспертизы тканей и выделений человека, животного (исследование ДНК) № 142 от 19 марта 2021 года, согласно которому:

- представленное на исследование порошкообразное вещество белого цвета массой 0,088 грамма, содержит в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....>;

- представленные на исследование наслоения вещества коричневого цвета массой 0,003 грамма, содержат в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....>;

- представленные на исследование наслоения вещества коричневого цвета массой 0,041 грамма, содержат в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....>;

- представленное на исследование порошкообразное вещество белого цвета массой 0,373 грамма, содержит в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....> (т.2 л.д. 27-44);

- заключением физико-химической судебной экспертизы, № 141 от 15 марта 2021 года, согласно которому: представленное на исследование наслоение вещества голубого цвета массой 0,143 грамма, содержит в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....> (т.2 л.д. 51-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 апреля 2021 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по месту временного проживания Николаева А.В. по адресу: <адрес № 3> предметы и вещества поступившие после производства экспертиз № 141 от 15.03.2021 и № 142 от 19.03.2021, дана характеристика осмотренным предметам и веществам, особенности которых были отражены непосредственно в протоколе, указанные предметы и вещества признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 58-73, 74-78,79,80).

Судом исследованы доказательства, представленные стороной защиты.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Г., суду показала, что Николаев А.В. является её сыном и охарактеризовала его только с положительной стороны.

Кроме этого, судом исследованы письменные документы, заявленные стороной защиты: ходатайства Николаева А.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления об оставлении указанных ходатайств без удовлетворения (т.3 л.д. 45-48, 50-56, 64-69, 134-140), ходатайство Николаева А.В. о добровольной выдаче наркотических средств от 16 июня 2021 года (т.3 л.д. 76), протоколы осмотра места происшествия от 16 июня 2021 года, согласно которым осмотрены участки местности, указанные обвиняемым Николаевым А.В. и обнаружены тайники с гашишным маслом (т. 3 л.д. 91-94, 96-98, 99-102, 104-106), ходатайство Николаева А.В. о добровольной выдаче наркотических средств от
09 сентября 2021 года (т.3 л.д. 150).

Оценивая доказательства стороны защиты, суд считает, что они не опровергают доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении преступлений и не находятся в противоречии с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оценивая всю совокупность приведенных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд считает их отвечающими требованиям о допустимости и относимости, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законодательством РФ, поэтому также принимаются в качестве доказательств по уголовному делу.

Показания подсудимого Николаева А.В., данные им неоднократно в ходе предварительного следствия, последовательные, не имеют существенных противоречий относительно обстоятельств преступлений, согласуются с иными доказательствами по делу и в целом отображают картину произошедших событий, а потому суд принимает эти показания в качестве достоверных и кладет их в основу приговора.

Вышеприведенные показания свидетелей, заключения экспертов, протоколы следственных действий и иные документы суд считает достоверными, поскольку они последовательны и образуют логически непротиворечивую совокупность доказательств, принимает их и кладет в обоснование выводов о виновности Николаева А.В. в совершении вышеописанных преступлений.

Оценив в совокупности показания подсудимого, показания свидетелей, исследовав в судебном заседании письменные материалы уголовного дела, суд пришел к убеждению, что вина Николаева А.В. доказана и квалифицирует его действия:

- по ч.5 ст. 228.1 УК РФ – как незаконная пересылка наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

- по ч.1 ст. 228 УК РФ как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Квалифицируя действия подсудимого Николаева А.В. по описанным судом обстоятельствам как незаконная пересылка наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, суд исходит из следующего.

По смыслу уголовного закона под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение наркотических средств адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ как оконченное преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами, независимо от получения адресатом (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»).

В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать длительность ее существования, стабильность состава, прочность и постоянство связей между ее участниками, согласованность действий. Об организованности группы могут свидетельствовать совместная проработка планов нескольких преступлений, либо одного преступления, как правило – сложного исполнения, известным распределением ролей между

членами группы, объединенных единым умыслом, предварительная подготовка и планирование, техническая оснащенность, осознание своей причастности к организованной группе, осведомленность о характере и целях совершаемых и планируемых преступлений. Объединение организованной группы должно состояться заранее, то есть до совершения преступления или преступлений.

О совершении Николаевым А.В. незаконной пересылки наркотических средств свидетельствуют фактические обстоятельства дела, из которых следует, что в целях пересылки наркотических средств Николаев А.В., выполняя указания «оператора», предоставил анкетные данные Ш., для направления на её имя почтового отправления с вложением наркотического средства, предназначенного для дальнейшего сбыта на территории Магаданской области. Николаев А.В. был достоверно осведомлен о том, что в почтовом отправлении содержится наркотическое средство, получил от участников организованной группы код почтового идентификатора для отслеживания движения почтового отправления с наркотиком, принял меры к его получению.

О совершении преступления в составе организованной группы свидетельствует наличие организатора этой группы, более двух участников, распределение ролей при совершении преступлений, своя структура построения группы и иерархическая система взаимодействия между участниками («организатор», «кураторы», «менеджеры по персоналу», «менеджеры по рекламе», «операторы», «перевозчики», «лаборанты», «склады», «мини-склады», «закладчики», «наемники»), её устойчивость, наличие постоянных связей между членами группы, согласованность действий участников, осведомленность о характере и целях совершаемых и планируемых преступлений, значительный период существования. Создана группа с целью извлечения финансовой выгоды от незаконного оборота наркотических средств с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Способы и методы взаимодействия членов организованной группы были осторожны и законспирированы, участники использовали информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с шифрованными программами обмена сообщениями, применяли для общения технические средства сотовой связи, использовали в общениях между собой зашифрованные выражения. Николаев А.В., вступив в организованную группу, действовал совместно и согласованно с другими участниками в соответствии с отведенной ему ролью («склад»), осознавая единство целей преступной деятельности всех участников этой группы, направленной на получение дохода в результате незаконного оборота наркотиков, понимая принципы функционирования преступной группы, распределение ролей между её участниками, соблюдая меры конспирации.

Согласно разъяснениям вышеуказанного Пленума Верховного Суда Российской Федерации под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (приобретателю) (п. 13).

При этом, если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт таких веществ незаконно приобретает, хранит, перевозит …, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не передает указанные вещества приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих веществ (п. 13.2).

Вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что указанное почтовое отправление с производным наркотического средства было получено Николаевым А.В. в целях осуществления умысла на незаконный сбыт, о чем с очевидностью свидетельствует его деятельность, связанная с оборотом наркотиков, множество упаковочного материала, весы со следами наркотических средств по месту проживания Николаева А.В. и другие предметы, изъятые в ходе обыска, а также само количество производного наркотического средства (1478,765гр). Однако довести свой преступный умысел до конца Николаев А.В. не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в связи с проведением оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» производное наркотического средства заменено на муляж.

В данном случае Николаев А.В. действовал самостоятельно, поскольку в период следования почтового отправления от участника организованной группы, выполняющего функции «оператора», Николаеву А.В. поступило указание не забирать предназначенное ему почтовое отправление с наркотическими средствами, однако Николаев А.В. продолжил действия, направленные на его получение, а в дальнейшем доставление по месту своего проживания для организации последующего сбыта.

Вид и размер наркотического средства, в отношении которого Николаев А.В. совершил незаконную пересылку и покушение на незаконный сбыт установлен проведенной по делу физико-химической экспертизой № 48 от 29 января 2021 года, согласно которой, обнаруженное в почтовом отправлении вещество массой
1478,765 гр. содержит в своем составе <.....>, который является производным наркотического средства <.....> (т.1 л.д. 108-111).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) количество производного наркотического средства
<.....> массой 1478,765гр, превышая массу 200гр, является особо крупным размером.

Давая правовую оценку действиям подсудимого как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, из которых следует, что Николаев А.В. приобрел производное наркотического средства <.....> общей массой 0,648 гр., у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и владел указанным наркотическим средством для личного употребления, хранил его по месту своего проживания.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) количество производного наркотического средства
<.....> массой 0,648 гр, превышая массу 0,2 гр, является значительным размером.

Судом изучалась личность подсудимого Николаева А.В., который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 4 л.д. 2-5).

Своей матерью Г. и супругой Ш., допрошенных в судебном заседании, характеризуется только с положительной стороны. Согласно представленным стороной защиты характеристикам, по месту проживания в поселке <Z>, по месту прохождения службы в ВС РФ, по месту учебы в школе, Николаев А.В. характеризуется исключительно положительно.

Согласно заключению первичной амбулаторной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы от 21 июня 2021 г. Николаев А.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения им противоправного деяния, не страдал и в настоящее время не страдает. В юридически

значимый период у Николаева А.В. не было также признаков какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы лишать его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера Николаев А.В. не нуждается. Николаев А.В. хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией не страдает. В лечении, а также в медико-социальной реабилитации Николаев А.В. не нуждается (т.4 л.д. 14-15).

С учетом поведения Николаева А.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании и вышеприведенного заключения судебно-психиатрической экспертизы, суд признаёт Николаева А.В. вменяемым по отношению к совершенным деяниям.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Николаева А.В. по всем преступлениям, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Николаева А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении Николаеву А.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, два из которых относятся к категории особо тяжких, одно к категории небольшой тяжести, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, его возраст, семейное положение, поведение после совершения преступлений, характер и степень фактического участия в совершенном групповом преступлении и значение этого участия для достижения цели преступления, неоконченную стадию одного из преступлений и обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оценив совокупность всех приведенных обстоятельств по делу, с учетом личности подсудимого Николаева А.В., следуя целям и принципам наказания, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями Общей части УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Николаева А.В. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришел к убеждению, что для достижения целей наказания к осужденному Николаеву А.В. необходимо применить наказание только в виде лишения свободы.

Поскольку совершенные Николаевым А.В. преступления представляют повышенную общественную опасность, направлены против общественной нравственности и здоровья населения, которое является одним из высших ценностей человека, суд пришел к убеждению, что подсудимому Николаеву А.В. невозможно назначить наказание с применением ст.73 УК РФ и наказание должно быть реальным.

Так как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, вопрос о применении положений ч.6 ст. 15 УК РФ по данному преступлению, судом не обсуждался.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ и степени их общественной опасности (особо тяжкие), а также положений ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает оснований для изменения категорий указанных преступлений на менее тяжкие.

С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимого после совершения преступлений, выразившемся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, что подтверждается показаниями, допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля сотрудника полиции В., а также сведениями, предоставленными следователем Ч., совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих обстоятельств, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень

общественной опасности совершенных Николаевым А.В. преступлений и считает, что имеются основания для назначения наказания Николаеву А.В. с применением положений ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, по преступлению, предусмотренному ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

При назначении наказания за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 228 УК РФ и ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ, суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ, а по преступлению по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ - также и положениями ч.3 ст. 66 УК РФ.

По преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ, в связи с тем, что совокупность примененных правил, содержащихся в ч.3 ст. 66 УК РФ и ч.1 ст. 62 УК РФ, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, преодолевает нижний предел санкции уголовного закона, ссылка для применения положений ст. 64 УК РФ не требуется. (п. 34 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).

Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ не содержит нижнего предела наказания в виде лишения свободы, что исключает возможность применения положений ст. 64 УК РФ к данному виду наказания, а оснований для назначения более мягкого вида наказания, не предусмотренного санкцией указанной статьи уголовного закона, по данному уголовному делу суд не усматривает.

При назначении наказания по ч.5 ст. 228.1 УК РФ положения ч.1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению, поскольку санкцией данной статьи предусмотрено пожизненное лишение свободы (ч.3 ст. 62 УК РФ).

При назначении окончательного наказания Николаеву А.В. суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому Николаеву А.В. суд определяет в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая совершение подсудимым особо тяжкого преступления, за которое он осуждается к длительному сроку лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым изменить избранную в отношении Николаева А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу на период до вступления приговора в законную силу.

Суд засчитывает Николаеву А.В. в срок отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей, нахождения под домашним арестом в период предварительного следствия и судебного разбирательства.

В ходе предварительного следствия процессуальными издержками по делу признана сумма взысканного вознаграждения адвокату Харламовой И.Е. в размере 20 125 рублей 00 копеек за оказание юридической помощи обвиняемому Николаеву А.В., которая в соответствии с п.3 ч.1 ст. 309 УПК РФ подлежит взысканию с осужденного Николаева А.В. (т.4 л.д. 41).

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд исходит из положений ст.81 УПК РФ, а также учитывает, что на основании постановлений старшего следователя следственной части СУ УМВД России по Магаданской области Ч. от 14 сентября 2021 года, из уголовного дела №... в отношении Николаева А.В. выделены материалы в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, а также в отношении неустановленных лиц, действующих от имени Интернет-магазина «<G>» по ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 п. «а» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч.4 ст.

228.1 УК РФ, в том числе и постановления о приобщении к делу вещественных доказательств (т.3 л.д. 162-167).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что вещественные доказательства по данному уголовному делу:

- переданные на хранение в камеру хранения УМВД России по Магаданской области (по квитанциям №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>) - подлежат хранению в указанном месте до разрешения по существу материалов, выделенных из уголовного дела №... (т.1 л.д. 229-235, т.2 л.д. 74-80, 118-121, т. 3 л.д. 127-130);

- документы, выписки и оптические носители информации, хранящиеся при материалах уголовного дела – подлежат хранению при уголовном деле (т.2 л.д. 14-15, 236-237, т.3 л.д. 14).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Николаева А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1, ч.1 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет;

- по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев;

- по ч.1 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно Николаеву А.В. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Николаева А.В. в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять под стражу Николаева А.В. в зале суда немедленно.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания Николаева А.В. под стражей с 17 февраля 2021 года по 19 октября 2021 года и с 12 января 2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, а также время нахождения
Николаева А.В. под домашним арестом с 20 октября 2021 года по 11 января 2022 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с Николаева А.В. в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 20 125 (двадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- переданные на хранение в камеру хранения УМВД России по Магаданской области (по квитанциям №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, № ... от <дата>, № ... от <дата>) - подлежат хранению в указанном месте до разрешения по существу материалов, выделенных из уголовного дела №...;

- документы, выписки и оптические носители информации, хранящиеся при материалах уголовного дела – подлежат хранению при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции через Магаданский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья З.О. Попова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».